

1502050-71.2020.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2021506/2020 - 54º

D.P. CID. TIRADENTES, 6049187 - 54º D.P. CID. TIRADENTES, 228/2020 - 54º D.P.

CID. TIRADENTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DA SILVA AGUIAR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502050-71.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502050-71.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2021506/2020 - 54º

D.P. CID. TIRADENTES, 6049187 - 54º D.P. CID. TIRADENTES, 228/2020 - 54º D.P.

CID. TIRADENTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DA SILVA AGUIAR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 157.21

VISTOS.

RAFAEL DA SILVA AGUIAR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas 33, caput, da Lei 11.343/06, porque consta que, dia 13 de janeiro de 2020, por volta de 17h, à rua Rei Davi, 29, apto. 41-A, Cidade Tiradentes, São Paulo, tinha em depósito e guardava, para consumo de terceiros, 700 porções de Cannabis Sativa L. e 1.610 porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida às fls. 93/94.

Defesa preliminar à fl. 135.

Durante a instrução processual, foram ouvidas, através do sistema de áudio e vídeo, duas testemunhas de acusação e o réu, mesmo intimado não compareceu ao ato, ocasião em que foi decretada sua revelia.

Em debates, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da minorante prevista no §4º do artigo 33, com pena mínima e regime mais brando.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

Com efeito, a despeito dos argumentos da Douta representante do Ministério Público, tenho que as provas produzidas em Juízo são frágeis e não foram suficientes para sustentar o édito de tão grave acusação.

De fato, o denunciado não foi preso em flagrante ou mesmo em poder das drogas. Toda a investigação teve início com base em uma denúncia anônima dando conta de que um tal de Baianinho, estaria armazenando drogas no local.

Em poder de tais informações, os policiais foram até a residência, onde foram encontradas as drogas, bem como um telefone celular de propriedade de terceiros. O apartamento estava vazio, ocasião em que, em contato com o síndico, foram informados de que o apartamento era de propriedade do pai do denunciado, porém era ele que residia no local.

Não se ignora os minuciosos relatórios elaborados e juntados pelos investigadores de polícia, como se vê a fls. 34/42. De outra banda, não podemos deixar de considerar o fato de que, ouvidos em Juízo, os investigadores não foram capazes de se recordar dos fatos, ou seja, não confirmaram em Juízo as diligências relatadas em sede inquisitiva.

Veja que os policiais civis responsáveis pela investigação, Enio Gustavo Rios e Raoni Tadeu Guimaraes Alves, em Juízo disseram que nós fomos averiguar uma denúncia anônima. Ao chegarmos ao local, o policial Enio afirmou terem visto as drogas pela janela da casa, que estava com a porta aberta. O policial Raoni não se recordou de tal fato, relatando que possivelmente o réu, ao perceber a aproximação policial, evadiu-se do local. Era um predinho da COHAB. Nós entramos e encontramos as drogas fracionadas. Foi um disque denúncia. Havia também colete a prova de balas, uma máquina seladora, usada para selar embalagens de drogas. O síndico confirmou que o réu morava lá. O local fica a 500 metros da Delegacia de Polícia. Apenas nós dois fomos ao local. Nós fomos em viatura caracterizada, o que talvez fez com que o réu percebesse a nossa presença. Possivelmente algum olheiro comunicou a ele, ou ele viu pela janela, porque ele saiu do local, deixando as drogas e com a porta aberta. Não que se exija dos policiais memória fotográfica sobre os fatos ou sobre as investigações que realizam. No entanto, na circunstância específica destes autos, onde não houve prisão do indiciado em poder das drogas, tendo toda a acusação por base justamente as investigações feitas pelos policiais, as contradições e lacunas existentes em seus depoimentos judiciais fragilizam sobremaneira a tese acusatória. E assim é porque, a despeito de ter havido indícios suficientes tanto para o oferecimento como o recebimento da denúncia, tais indícios não foram confirmados sob o crivo do contraditório, de maneira que não se prestam a sustentar o édito condenatório.

Veja que na presente circunstância não se comprovou a evidência que na ocasião, era efetivamente o denunciado o proprietário das drogas apreendidas. Todos os atos das investigações feitas pelos policiais civis não foram confirmados de forma categórica e segura em Juízo, de maneira que, diante da fragilidade do contexto probatório, outro caminho não há senão a absolvição do indiciado.

Não pode uma sentença penal condenatória ter por fundamento apenas indícios, sob pena de ofensa direta ao disposto no artigo 155 do CPP. A dúvida não pode existir, em existindo, como no presente caso, vem ela a beneficiar o denunciado.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente a presente ação penal, para absolver RAFAEL DA SILVA AGUIAR, das penas do artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Oficie-se à autoridade policial, oportunamente, para incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06.

Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de outubro de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA